UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia "

Resolución Directoral N°.....00002803.....

Tocache, 22 OCT. 2026

VISTO:

El memorando N°1052-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 09 de octubre de 2026, el Informe Final N°057-2026-GRSM/DRESM-UGELT/P-CPPADD de fecha 02 de octubre de 2026 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (23) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RD N°00002125, de fecha 07 de agosto del 2026, se resuelve ARTICULO 1.- **INSTAURAR** proceso administrativo disciplinario, a la Prof. **Marili Fiorella Chipana Domínguez**, docente nombrada de la II.EE N°0637 Santa Rosa de Mishollo, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín; por presuntamente haber vulnerado la **Ley N°29944,** específicamente el artículo el **artículo 48°** literal **e) Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses**

Que, se aprecia de los documentos recabados, así como del documento derivado por la Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos como del estudio y análisis de todos los documentos que obran en el expediente administrativo la no existencia de la falta atribuida a la profesora Marili Fiorella Chipana Domínguez.

Que, en el presente caso, se toma como las normas a aplicar la Ley N°29944, Ley de la Reforma Magisterial, que en su **Artículo 3° Marco ético y ciudadano de la profesión Docente,** que señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en* ***el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando****. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta* ***ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"****.*

Que, el **Artículo 4°** de la norma antes citada, señala que: *El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su ejercicio profesional.*

Que, conforme a los actuados existentes la docente en PAD ha sido válidamente notificada el día 17 de agosto del 2026 con la RD N°00002125, de fecha 07 de agosto del 2026, la misma que dentro del plazo que prevé la norma a través de mesa de partes presencial/virtual ha presentado descargo, el mismo que es evaluado a efectos de emitir el presente informe.

Que, mediante la R.D.UGEL-Tocache N° 00002125, de fecha 07 de agosto del 2026, se resuelve INSTAURAR PAD a la Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez, quien es notificada válidamente con fecha 17 de agosto del 2026 para que la docente en PAD en uso de su derecho a la defensa, realice su descargo con los medios de prueba que crea pertinente; ya que, "*El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas*

que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de éstos, para lo cual puede tomar conocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso". Por lo que claro está que la docente en PAD ha tenido oportunidad de ejercer su derecho a la defensa; por lo cual se infiere que éste colegiado no ha vulnerado los principios del debido procedimiento, tipicidad y legalidad, previstos en el artículo 248 del TUO de la Ley N° 27444 (D.S. N°004-2019-JUS).

Que, mediante notificación de fecha 17 de agosto del 2026, se ha procedido a poner de conocimiento la RD N° 00002125, de fecha 07 de agosto del 2026, que resuelve Instaurar Proceso Administrativo Disciplinario en su contra, haciendo su descargo respectivo con fecha 28 de setiembre del 2026.

Que, con fecha 28 de setiembre del 2026, se recepciona el escrito que absuelve el traslado de inicio de PAD, en la que la docente refiere: *Que, dentro del plazo de ley, acudo a su Despacho para presentar mi DESCARGO frente a la Resolución Directoral N° 2151 (expedida el 07 de agosto de 2026), mediante la cual se me instaura Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) por presunto abandono de cargo. En consecuencia, SOLICITO LA NULIDAD DE LA IMPUTACIÓN Y EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL PAD, así como se declare nula la Opinión Legal N° 0059-2026 y se ordene el reintegro de los 15 días descontados indebidamente en la planilla de julio de 2026. Mi pedido se sustenta en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:*

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Primero. - Mediante la Resolución Directoral N° 2151 se me apertura proceso administrativo disciplinario alegando que mi inasistencia desde el 06 de julio de 2026 es "injustificada". El documento fundamenta esta acusación señalando que mi solicitud inicial de licencia fue declarada improcedente a través de la Resolución Directoral N° 1991.

Segundo. - Es cierto que la Resolución Directoral N° 1991 denegó inicialmente mi licencia, pero esto ocurrió por un tema estrictamente de formato, ya que presenté un Certificado Médico particular y la norma exigía el formato CITT de EsSalud. Al conocer esto, procedí con el trámite de canje en EsSalud, logrando obtener el CITT N° A-296-00020000-26, el cual presenté formalmente a la dirección de mi institución el 20 de julio de 2026.

Tercero (PRUEBA FUNDAMENTAL). - Resulta inaudito y contradictorio que la CPPADD y Asesoría Jurídica me acusen de inasistencia injustificada omitiendo que la propia UGEL Tocache ya resolvió este impase a mi favor. Mediante la Resolución Directoral N° 2128, de fecha 31 de julio de 2026, su despacho resolvió CONCEDERME oficialmente la licencia con goce de remuneraciones por enfermedad por el periodo exacto del 06 de julio al 20 de julio de 2026.

Cuarto. - La referida Resolución Directoral N° 2128 valida plenamente mi CITT N° A-296- 00020000-26 y justifica legal y administrativamente mi ausencia durante esos 15 días. Por lo tanto, la premisa de "inasistencia injustificada" contenida en la RD 2151 es materialmente falsa y queda desvirtuada por los propios actos resolutivos de la UGEL.

Quinto. - Respecto a la Opinión Legal N° 0059-2026 emitida por Asesoría Jurídica, la cual califica mi justificación como "extemporánea" apoyándose en el numeral 5.4.6 de la RV N° 031-2026-MINEDU, esta carece de total validez. Dicho informe omite escandalosamente la vigencia de la Resolución Directoral N° 2128. La administración pública no puede declarar "injustificada" una falta de forma extemporánea cuando ya existe un acto administrativo firme (RD 2128) emanado por la máxima autoridad de la UGEL que me otorga el derecho al descanso médico

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

Principio de Verdad Material (Art. IV, numeral 1.11 del TUO de la Ley N° 27444): La autoridad administrativa debe verificar los hechos reales. El hecho real y comprobado por el Estado (EsSalud) es que me encontraba incapacitada para laborar por motivos de salud. Sancionarme por abandono de cargo vulnera abiertamente este principio.

Doctrina de los Actos Propios: La administración no puede actuar en contradicción con sus propios actos previos. Si la UGEL emitió la RD 2128 justificando mis inasistencias, no puede paralelamente procesarme por abandono de cargo ni retenerme el sueldo basándose en resoluciones anteriores que ya fueron superadas por la presentación del CITT. Inexistencia de la falta por Abandono de Cargo: El artículo 48°, literal e) de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, sanciona el abandono de cargo de manera "injustificada". Al poseer una licencia formalmente concedida (RD 2128) para el periodo imputado, la tipicidad de la falta desaparece por completo.

MEDIOS PROBATORIOS: 1. Copia de la Resolución Directoral N° 2128 (31 de julio de 2026), que demuestra fehacientemente que la UGEL me concedió la licencia por el periodo del 06 al 20 de julio de 2026. 2. Copia de la Resolución Directoral N° 2151 (07 de agosto de 2026), que evidencia el error de la CPPADD al aperturar un proceso por fechas que ya estaban justificadas previamente. 3. Copia del CITT N° A-296-00020000-26, que certifica mi incapacidad temporal real material. y 4. Copia de la Opinión Legal N° 0059-2026, que evidencia la omisión por parte de Asesoría Jurídica de los actos resolutivos favorables ya emitidos por la entidad.

Que, es de verse que la Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez, ha presentado su descargo a las imputaciones en su contra, por lo que corresponde que se emita pronunciamiento con lo actuado en el presente procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 255° inciso 4 del TUO de la Ley N°27444 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que señala: "*Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidad susceptible de sanción*", por lo que procede pronunciarse.

Que, los documentos recabados y otros documentos comprendidos en su descargo de la docente en PAD presentado con fecha 28 de setiembre del 2026, se concluye que: la docente ha presentado dentro de su

descargo, como medio probatorio la Resolución Directoral N° 00002128, de fecha 31 de julio del 2026, en donde la UGEL Tocache le CONCEDE LICENCIA por salud con goce de remuneraciones desde el 06.07.2026 al 20.07.2026.

Que, haciendo un análisis de los actuados, aplicación de la normativa vigente determina que: se ha producido una duplicidad en la emisión de resoluciones, derivados del área de Recursos Humanos, por falta de comunicación inmediata entre las áreas involucradas, debido a que existen dos Resoluciones Directorales sobre la Licencia de la docente Marili Fiorella Chipana Domínguez, que con posterioridad han ingresado al expediente del procedimiento administrativo disciplinario, y que se contradicen en su parte resolutiva; teniendo a la primera Resolución Directoral N°00001991 de fecha 09 de julio del 2026, en donde resuelve declarar **Improcedente** la solicitud de la licencia por incapacidad temporal de la servidora Marili Fiorella Chipana Domínguez, y una segunda Resolución Directoral N° 00002128 de fecha 31 de julio del 2026, en donde la UGEL Tocache le **concede Licencia por salud con goce de remuneraciones desde el 06.07.2026 al 20.07.2026;** y tal como señala ella misma en su descargo, su ausencia está debidamente justificada, y además, solicita la devolución de los descuentos indebidos que se le hizo, a causa de esta duplicidad de resoluciones.

Por lo que, al existir un acto administrativo del empleador que aprueba la licencia, los días de inasistencia no podrían ser calificadas como ausencia injustificada en el periodo del 06 al 20 de julio del 2026, de ahí que la falta imputada queda desvirtuada.

Que, de acuerdo al fundamento precedente la Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez, no ha realizado un abandono de cargo, pues ha justificado su inasistencia laboral la cual fue aprobada por acto administrativo lo que ha generado el otorgamiento de licencia con goce de remuneraciones.

Que, bajo el amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material respectivamente, según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

Que, se hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud previsto en el artículo 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444, *"Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario". En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción esté basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio* (García de Enterría).

Se ha valorado los documentos que se adjuntan en el presente análisis, y se tendrá en cuenta *los principios de:* ***razonabilidad y proporcionalidad****;* al respecto esta comisión señala que *"(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación". Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.).* En este sentido, esta CPPADD al tomar la decisión no vulnera los principios mencionados, los mismos que se tendrá en cuenta al momento de recomendar la decisión a tomar.

Del presente caso en particular, luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos, se concluye que **no existe mérito** suficiente para imponer sanción administrativo disciplinario de Cese Temporal en el servicio, a la Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez, docente nombrada de la II.EE N°0637 Santa Rosa de Mishollo, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín; quien no ha transgredido la Ley N° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, en el artículo 48° literal **e)** Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses, en el ejercicio de su función; debiéndose **Absolver de los cargos imputados,** por lo fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo **6.1 motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala "La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos

probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado".

Que, de conformidad con la Ley General de Educación Nº28044, Ley de la Reforma Magisterial Nº29944 y su D.S Nº004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley Nº27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S Nº015-2002-ED.

SE RESUELVE:

ARTICULO 1º.- ABSOLVER del proceso administrativo disciplinario de la Prof. **Marili Fiorella Chipana Domínguez**, docente nombrada de la II.EE N°0637 Santa Rosa de Mishollo, del distrito de Pólvora y provincia de Tocache, región San Martín; por no haber transgredido la Ley N°29944 – Ley de Reforma Magisterial, en el artículo 48° literal **e)** Abandonar el cargo, inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de tres (3) días consecutivos o cinco (5) días discontinuos en un período de dos (2) meses, en el ejercicio de su función, debiéndose disponer el Archivo definitivo, con todos los actuados del presente proceso administrativo disciplinario.

ARTICULO 2°.- ENCARGAR al Responsable de Secretaria General notifique el presente acto motivado al **Prof. Marili Fiorella Chipana Domínguez**, identificada con DNI N° 70268682, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, a la presidente de la CPPADD, al responsable de la Oficina de Escalafón, y al denunciante para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,

Mg. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS.
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVAL
LOCAL DE TOCACHE

GJTC/DUGEL
MDCP/CPPADD
MACA/RD
PAFH/ST